

Resumen Largo

Aspectos Legales

El Concepto de Derecho y sus Divisiones	2
Estructura Constitucional y Control de Constitucionalidad	3
Contratos	4
Contratos Informáticos	5
Derechos Intelectuales	6
Hechos y Actos Jurídicos	7
El Concepto de Voto	8

El Concepto de Derecho y sus Divisiones

Las fuentes abordan la complejidad de definir el derecho, cuestionando si las definiciones buscan comprender un fenómeno jurídico particular (como el derecho argentino) o aprehender características comunes a todos los ordenamientos. Se destaca que las discusiones sobre la realidad del derecho a menudo esconden concepciones subyacentes sobre si la validez del derecho deriva de una "idea anterior de carácter imanente". Se señala que las definiciones iniciales pueden ser "definiciones persuasivas", reflejando la posición del estudioso y transfiriéndola al interlocutor bajo una apariencia de objetividad.

Una definición central analizada es la que describe el derecho como un "conjunto organizado de normas emanadas de un poder estatal competente". Esta definición se desglosa:

Conjunto organizado de normas: Implica una jerarquía normativa (supremacía constitucional, ley penal más benigna) para definir la ley aplicable y permitir a los sujetos "saber de antemano cuales serán las consecuencias legales de sus conductas".
Emanadas de un poder estatal competente: La norma deriva de la existencia de un Estado que la crea y vela por su cumplimiento. Incluso las normas que parecen emanar de particulares son reconocidas y dotadas de efectos jurídicos por el Estado. Se enfatiza la relación de la sanción ("un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor") con el carácter estatal del ordenamiento y el "monopolio de la fuerza por parte de este último". El ordenamiento jurídico es visto como un "regulador de la fuerza".

La palabra "derecho" se utiliza en un doble sentido:

Derecho Objetivo, Positivo o Vigente: El "conjunto organizado de normas vigentes de un país".

Derecho Subjetivo: La facultad, potestad o prerrogativa que tiene una persona para exigir a otra una determinada conducta. Históricamente definido como un "interés jurídicamente tutelado", su ejercicio se limita al interés que el legislador tuvo al consagrarlo, dando lugar a la doctrina del "ejercicio abusivo de un derecho". Su función principal es definir la "titularidad de derecho", fundamental en el derecho procesal para determinar la "legitimación activa".

El derecho objetivo se divide para su estudio en diferentes ramas, aunque se aclara que estas divisiones son "básicamente arbitrarias y en muchas ocasiones la solución de los problemas jurídicos involucran dos o más ramas al mismo tiempo". Los criterios clasificatorios principales son:

Derecho de forma y fondo o sustancial: Define derechos y relaciones jurídicas (fondo) o reglas procesales ante la autoridad competente (forma). Esta distinción es relevante

en Argentina por la facultad delegada de las provincias a la nación para legislar sobre el fondo.

Derecho Público y Derecho Privado: Históricamente, el derecho público implicaba subordinación del individuo al Estado (aunque esta definición no abarca el derecho internacional público). La mera presencia del Estado no lo convierte en derecho público; es necesario que actúe en su "función de poder público" (justicia, seguridad, educación). El derecho privado, más clásico, carece de la nota de orden público, con relaciones entre partes iguales y bienes jurídicos más económicos. Sin embargo, hay una "introducción de elementos del derecho público en las relaciones económicas" debido a fenómenos como el constitucionalismo social, la economía de masas y movimientos sociales, limitando conceptos como propiedad e igualdad negocial. Ramas del Derecho Público mencionadas incluyen: Derecho Constitucional (estudio del texto y de la estructura del poder del Estado), Derecho Penal (poder punitivo del Estado sobre conductas calificadas como delitos), Derecho Internacional Público (relaciones entre Estados), y Derecho Administrativo (funcionamiento de la administración pública y relaciones con particulares).

Ramas del Derecho Privado mencionadas incluyen: Derecho Civil (la rama más antigua, enfocada en relaciones jurídicas entre sujetos de derecho independientemente de su actividad, como familia, propiedad, actos jurídicos y derechos personalísimos), Derecho Comercial (regula la estructura de la empresa, relaciones de comerciantes y actos de comercio), y Derecho Laboral (norma las relaciones derivadas del contrato de trabajo, individual y colectivo, considerado una figura mixta con elementos de derecho público por el "orden público laboral" y la intervención estatal).

Estructura Constitucional y Control de Constitucionalidad

La Constitución se divide en dos partes: orgánica (estructura del poder del Estado) y dogmática (declaraciones de derechos y garantías). Se diferencia entre la constitución formal (el texto escrito) y la constitución material (la aplicación real de las cláusulas), las cuales pueden no coincidir si algunas cláusulas caen en desuso o nunca se implementan.

El Principio de Supremacía Constitucional se fundamenta en el Artículo 31 de la Constitución Argentina, que establece que "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación". Esta visión coincide con la teoría de Hans

Kelsen del ordenamiento jurídico como una estructura piramidal con la Constitución en la cúspide, estableciendo los límites de la normativa inferior.

La supremacía constitucional implica la necesidad de un mecanismo de control o revisión constitucional para "detectar y declarar las normas inconstitucionales". Todos los actos y normas, tanto de particulares como del Estado, están sujetos a este control. Los mecanismos de control se clasifican por el órgano a cargo (político o jurisdiccional) y por las vías procesales.

En Argentina, el control constitucional es exclusivamente judicial y difuso (todos los jueces tienen potestad para ejercerlo), con efectos limitados a las partes ("por vía incidental con efectos limitados a las partes"). A nivel provincial, algunos ordenamientos prevén acciones directas de declaración de inconstitucionalidad, a menudo concentradas en el superior tribunal local, con efectos que varían entre partes y generales en constituciones más modernas.

Las Garantías Constitucionales son mecanismos de protección jurídica de los particulares frente al Estado para asegurar la vigencia de los derechos. En un sentido estricto, se refieren a procesos judiciales específicos como el hábeas corpus (tutela la libertad física contra restricciones arbitrarias), el amparo (acción expedita y rápida contra actos u omisiones que lesionen derechos no protegidos por hábeas corpus, siendo una creación jurisprudencial reconocida constitucionalmente en 1994), y el hábeas data. La regulación procesal de estas garantías queda supeditada a las provincias.

Se distingue entre Formas del Estado y Formas de Gobierno. La forma del Estado define la distribución territorial del poder (Unitarios vs. Federales). Un estado federal implica la coexistencia de un gobierno central y gobiernos locales autónomos, donde las facultades no delegadas al gobierno central pertenecen a las provincias. Sin embargo, la autonomía real depende de la distribución efectiva de potestades. En Argentina, la legislación de fondo (civil, comercial, penal) es prerrogativa del estado federal, mientras que las provincias regulan los procedimientos judiciales.

Contratos

El contrato se define como "manifestaciones tendientes... a generar... los derechos y obligaciones". Se distingue del distracto, que busca extinguir derechos y obligaciones. La evolución histórica de los contratos muestra la relación entre las formas contractuales, las relaciones de poder y la circulación de bienes. Actualmente, hay una vuelta a la intervención estatal, no para controlar el ciclo económico, sino para "la

protección de los terceros y las partes más débiles de la relación contractual", limitando la autonomía de la voluntad cuando pueda derivar en abusos.

Las clasificaciones de contratos son modelos arbitrarios pero útiles para organizar la realidad contractual:

Bilaterales y Unilaterales: Generan obligaciones en ambas partes (bilateral, ej. compraventa) o en una sola dirección (unilateral, ej. donación).

Gratuitos y Onerosos: Depende de la existencia o no de contraprestaciones económicamente apreciables.

Nominados e Innominados: Si están legislados en el ordenamiento (nominados) o no.

La regulación legal de los nominados puede ser imperativa (las partes no pueden apartarse) o supletoria (las partes pueden dejarlas de lado por común acuerdo, supliendo omisiones). La disminución de normas supletorias refleja la crisis en el concepto de igualdad negocial en contratos de adhesión y economía de masas.

La oferta es una manifestación de voluntad con intención de obligarse. Se distingue entre la invitación a ofrecer (sin fuerza obligatoria) y la oferta obligatoria (ej. publicidad en contratos de consumo). La oferta es revocable antes de la aceptación, a menos que se limite expresamente. La aceptación consuma el acuerdo y debe ser "lisa y llana", sin modificar la oferta.

La causa del contrato tiene dos acepciones: el hecho del que derivan las obligaciones y, de mayor interés, "el fin que las partes se propusieron al contratar". Esta es la "razón directa y concreta" que las partes tuvieron para la celebración del acto.

El objeto refiere a la "cosa o hechos sobre la cual recae la obligación contraída", la prestación debida. No todo objeto es válido; debe cumplir los requisitos legales (ej. no ser imposible, ilícito, contrario a las buenas costumbres, prohibido por ley, o perjudicar derechos de terceros).

Un principio fundamental es que los contratos "no obligan sino a las partes y no tienen efectos respecto de los terceros". Sin embargo, esta regla tiene excepciones.

El pacto comisorio es una cláusula que permite a una de las partes resolver el contrato en caso de incumplimiento de la otra. Puede ser expresamente establecido o tácito. En el pacto comisorio tácito, el incumplimiento habilita a intimar al cumplimiento por un plazo mínimo antes de resolver.

Contratos Informáticos

Los contratos informáticos presentan particularidades, siendo la principal la del objeto. Se destaca la definición de Mosset Iturraspe, que señala la "interrelación de los elementos disímiles que conforman el objeto del negocio en un sistema ordenado destinado a la concreción de un bien concreto". El concepto de sistema (hardware, software, conectividad) es crucial, definiéndose por su función y la necesidad de su puesta en funcionamiento para satisfacer la necesidad del usuario. Existe una "notoria diferencia en el conocimiento que sobre el objeto de la contratación poseen las partes".

La naturaleza jurídica de la obligación en estos contratos, a menudo de hacer, plantea si es de resultado (se promete un cambio determinado) o de medio (se ponen a disposición los medios para un fin). Esto tiene importancia en la prueba. La jurisprudencia francesa ha evolucionado de considerar la obligación como de resultado a considerarla de medios.

La obligación de consejo del proveedor es fundamental, con fundamento en la buena fe. Esta obligación se extiende por "toda la vida contractual", aunque su contenido varía: en la etapa precontractual se refiere a la elección de componentes, y en la etapa contractual a la formación del personal, reorganización del servicio y gestión de componentes. Es recomendable la elaboración de actas de intención u ofertas por escrito para dejar constancia del consejo.

Derechos Intelectuales

Los Derechos Intelectuales son las relaciones entre los frutos del trabajo intelectual (patentes, creaciones artísticas, denominaciones comerciales) y su autor. Aunque se usa el término "propiedad", no se engloban directamente en los derechos reales ni personales. No recaen sobre una cosa con independencia del autor, ni son una relación entre personas determinadas. Son un "derecho sobre la obra misma" que permite a su titular determinar su destino.

Se dividen en dos categorías:

Derechos patrimoniales o de explotación: Permiten obtener beneficios económicos de la obra (ej. regalías).

Derechos morales: Permanecen con el autor, son intransmisibles, y se refieren a ser reconocido como autor, modificar la obra, etc.

La tutela de los derechos se logra a menudo mediante la inscripción registral, la cual otorga protección legal, aunque la propiedad de una marca y su exclusividad se otorgan con la inscripción, este principio no es absoluto, protegiéndose a veces marcas no inscritas si son notorias. La inscripción de marcas se realiza en categorías

específicas. El lapso de duración de una marca es de 10 años, prorrogable indefinidamente, requiriendo su uso en al menos una categoría. Las marcas de defensa se inscriben en categorías diferentes para evitar la dilución de la marca original.

La protección civil busca la cesación del uso no autorizado de la marca, mientras que la protección penal establece tipos penales para conductas como falsificación, uso no autorizado o comercialización de marcas falsificadas.

La protección del software ha sido un tema de discusión. Inicialmente, se discutía si la ley de propiedad intelectual era suficientemente amplia. La jurisprudencia inicial no consideraba la venta de programas sin licencia un delito. Posteriormente, se incluyó el software en la ley de propiedad intelectual, aunque se señala que esta ley fue concebida para creaciones científicas y artísticas, y su aplicación al software, más similar a un producto comercial, plantea dudas. Se recomienda el registro de la marca para una protección procesal más eficiente (secuestro de copias ilegales).

Se mencionan mecanismos contractuales comunes:

Licencia de uso: El titular transfiere el uso y goce del programa, conservando la titularidad y limitando las actividades del licenciatario.

Cesión de código fuente.

Software libre vs. propietario.

Hechos y Actos Jurídicos

Los hechos jurídicos son acontecimientos que producen efectos jurídicos, ya sean naturales o humanos. Se distinguen los hechos humanos voluntarios (realizados con discernimiento, intención y libertad) de los involuntarios. La falta de discernimiento se presume legalmente en ciertos casos (menores de edad, dementes sin intervalos lúcidos, personas sin uso de razón). La violencia (física o amenaza) vicia la libertad.

Los hechos humanos voluntarios se clasifican en lícitos (respetan el ordenamiento) e ilícitos (contrarios a la ley, culpables y causan daño a terceros). Dentro de los ilícitos, se distingue el dolo (intención de dañar) de la culpa (negligencia, imprudencia, impericia), con diferencias en la prueba, la acción de repetición entre coautores y la posibilidad de reducción de la indemnización.

Los actos jurídicos son hechos humanos voluntarios lícitos que tienen como fin inmediato "establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos".

Clasificaciones de los actos jurídicos:

Positivos y Negativos: Depende de si se requiere una acción o una abstención.

Unilaterales y Bilaterales: Emana de la voluntad de una parte (testamento) o de dos o más partes (contrato).

Entre vivos y de última voluntad: Producen efectos en vida de las partes o después de su fallecimiento.

Formales y No Formales: Su existencia o eficacia depende del cumplimiento de formas definidas (formales) o no (no formales).

De administración y de disposición o enajenación: Mantienen o incrementan el patrimonio (administración) o implican un cambio significativo en su composición (disposición).

La forma es un requisito esencial de los actos jurídicos, aunque su ausencia solo produce nulidad si la ley lo establece expresamente. La "regla general es la libertad de las formas".

Se distingue entre instrumentos privados (otorgados sin intervención de oficial público, con principio de libertad de formas, aunque la firma es crucial) e instrumentos públicos (otorgados con intervención de oficial público, con mayores requisitos formales y presunción de autenticidad, haciendo plena fe de los hechos cumplidos por el oficial público y de las enunciaciones directamente vinculadas con el objeto del contrato). Los instrumentos públicos pueden impugnarse por vía civil (redargución de falsedad) o penal (falsificación).

El Concepto de Voto

El voto es una "determinación de voluntad" que abarca diversas esferas (asambleas, sociedades comerciales, grupos de amigos). En el contexto del sufragio político, el voto es "el hecho de su ejercicio", un "acto político", no el derecho en sí mismo, aunque en el lenguaje común se confundan ambos conceptos. Se relaciona directamente con la "formación de la voluntad del estado".

Existe debate sobre si el sufragio es un derecho individual, una función del Estado o ambos. El sufragio político implica "Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores". Si bien el derecho puede reglamentarse, las limitaciones deben ser razonables.

Se mencionan sistemas de voto electrónico, como los de lectura óptica del voto (que no modifican la forma de emisión del sufragio, solo el cómputo) y los sistemas de registro electrónico directo (RED).

Conclusiones Principales:

El derecho es un sistema complejo cuya definición ha generado amplios debates, con la tendencia actual a la protección de las partes más débiles y la intervención estatal en ciertas áreas tradicionalmente privadas.

La estructura del ordenamiento jurídico argentino se basa en la supremacía constitucional y un sistema de control judicial difuso, aunque existen variaciones a nivel provincial. Las garantías constitucionales son herramientas clave para la protección de los derechos individuales.

Los contratos, aunque sujetos a la libertad de formas, están limitados por la ley y la necesidad de proteger a las partes débiles. La clasificación y los elementos esenciales (causa, objeto, partes) son fundamentales para su comprensión.

Los contratos informáticos presentan desafíos específicos debido a la naturaleza del objeto (sistemas) y la diferencia de conocimiento entre las partes, destacando la importancia de la obligación de consejo.

Los derechos intelectuales, aunque llamados "propiedad", tienen características propias y se protegen mediante registro, con tutela civil y penal. La protección del software ha evolucionado legalmente y presenta particularidades.

Los hechos y actos jurídicos son la base de las relaciones jurídicas, distinguiéndose por la voluntariedad y la licitud, con requisitos formales y presunciones legales que impactan en su validez y prueba.

El voto, como expresión de voluntad, es fundamental en la formación de la voluntad del Estado en el ámbito político, y su ejercicio es considerado un acto político. Los sistemas de voto electrónico buscan modernizar el proceso electoral.

Este documento de síntesis ofrece una visión general de los conceptos fundamentales presentados en las fuentes, destacando las ideas y hechos más importantes para facilitar su comprensión.